

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5074313-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A PARTE AUTORA POSTULA O RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEM RELAÇÃO COM A CONCESSÃO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL. SÚMULA 48 DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 2ª REGIÃO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JEF ADJUNTO À 27ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (SUSCITADO) RECONHECIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juizado Especial Federal Adjunto à 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suscitado. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5074313-32.2024.4.02.5101

510014594054 .V5

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5074313-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 40ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juizado Especial Federal Adjunto a 40ª Vara Federal do Rio de Janeiro e como suscitado o Juizado Especial Federal Adjunto à 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

O Juízo de origem (Juizado Especial Federal Adjunto à 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro) declinou de sua competência em favor do JEF Adjunto à 40ª Vara Federal por entender que a pretensão contida na inicial versa sobre o direito ao ressarcimento de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, sendo, portanto, matéria previdenciária.

O processo foi redistribuído ao Juizado Especial Federal Adjunto à 40ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que suscitou conflito negativo de competência ao argumento de que *"a causa versa sobre matéria cível/administrativa - declaração de inexistência de contrato com a associação corré (ABAMSP), restituição dos valores descontados do benefício de titularidade do autor a título de contribuição associativa e indenização por supostos danos morais"*.

Determinou-se a intimação do MPF, na forma do art. 46 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Evento 3, DESPADEC1).

Parecer do MPF (Evento 7, PARECER1) no qual manifesta-se *"pela declaração da competência do Juízo suscitante (40ª Vara Federal do Rio de Janeiro) para o processo e julgamento do feito"*.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A parte autora postula a condenação do INSS e da ABPAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E APOSENTADOS (antiga ABAMSP) à devolução dos valores descontados em seu benefício bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Transcrevo parte do pedido:

"c) Ao final, seja julgada procedente a presente ação para o reconhecimento do dever de indenizar materialmente a autora pelos descontos indevidos no valor de R\$ 242,82 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), assim como a condenação das Rés ao pagamento, a título de DANOS MORAIS, equivalente a dez salários mínimos vigente na prolação da sentença, o importe de R\$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais), acrescidos de correção monetária e juros mês a contar do evento danoso;"

Vê-se que pretensão não se encontra inserida na competência dos Juizados especializados em matéria previdenciária. A matéria em debate possui natureza cível, pois a parte autora postula a declaração de inexistência de contrato com a ABPAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E APOSENTADOS (antiga ABAMSP), o ressarcimento dos descontos alegadamente indevidos, bem como indenização por danos morais, sem relação com a concessão ou manutenção de benefício previdenciário ou assistencial.

Neste sentido, destaco a Súmula 48 da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - TRU:

Súmula 48: *"O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária."* (CONFLITO DE COMPETÊNCIA (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Logo, a competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Federal Adjunto à 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juizado Especial Federal Adjunto à 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suscitado**. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Publique-se. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente.